ومنهم من قال شرط وجوب الاداء على ماذكره جماعة من اصحابنا كصاحب البدائع والمجمع والكرماني وصاحب الهداية وغيرهم (فمن خاف من ظالم أوعدو أوسبع اوغرق اوغير ذلك)اى غير ماذكر من قاطع طريق اومكاس اومناع (لم يلزمه اداء الحج)اى بنفسه بل بماله(والعبرة بالغالب) اى فى الامن وغيره (براوبحرا فان كان الغالب السلامة يجب)اى عليه ان يؤدى بنفسه (والا)اى بأن كان الغالب القتل والهلاك (فلا)اى فلايجب كذا قاله أبو الليث وعليه الفتوى وفى القنية وعليه الاعتماد والمراد انه لايجب عليه ان يؤدى بنفسه بل اما ان يحج غيره اويوصى به (ويعتبر وجود الامن وقت خروج أهل بلده)اى الى زمان عوده (لاماقبله وبعده) على ماذكره ابن الهمام ثم اعلم انه قال الكرماني ولو لم يتمكن من المضى وسلوك الطريق الابدفع شئ من ماله ونفقته كالمكس ونحوه قال بعض أصحابنا هوعذر ولايجب الحج حتى انهم قالوا يأثم بدفع ذلك الى الظلمة ويجوز له أن يرجع من المكان الذى يؤخذ منه المكس والخفارة أى قبل الاخذ منه وفى القنية والمجتبى قال الوبرى للقادر على الحج أن يمتنع منه بسبب المكس الذى يؤخذ من القافلة وكذا لوكان فى الطريق خفارة وقال غير الوبرى يجب الحج وان علم انه يؤخذ منه المكس قال صاحب القنية والمجتبى وعليه الاعتماد وفى المنهاج وعليه الفتوى وقال ابن الهمام ماحاصله ان الاثم فى مثله على الآخذ لاعلى المعطى فلايترك الفرض لمعصية عاص ثم على هذا يحتسب فى الفاضل عن الحوائج الاصلية القدرة على مايؤخذ منه من المكس والخفارة كما نص عليه الكرماني (الثالث) أى من شرائط الاداء على الصحيح كما ذكره ابن الهمام (عدم الحبس) أى بالفعل (والمنع) أى باللسان (والخوف) أى بالقلب (من السلطان)أى الذى يمنع الناس من الخروج الى الحج ففى الكفاية والخائف من السلطان كالمريض لوجود المانع ونقل عن شمس الاسلام ان السلطان ومن بمعناه من الامراء ذوى الشان ملحق بالمحبوس فى هذا الحكم فيجب الحج فى ماله يعنى اذا كان له مال غير مستغرق لحقوق الناس فى ذمته دون نفسه لانه متى خرج من مملكته يخرب البلاد وتقع الفتنة بين العباد وربما يقتل فى تلك الحالة وربما لايمكنه ملك آخر من الدخول فى حد مملكته فتقع فتنة عظيمة تفضى الى مضرة بليغة لعامة المسلمين فى أمر الدنيا والدين انتهى والظاهر ان هذا بالنسبة الى من تكون سلطنته ثابتة بالشرائط الشرعية والافيجب عليه خلع نفسه واقامة من يستحق الخلافة مقامه فى أمره ان لم يتفرع عليه فساد عسكره (الرابع) أى من شرائط الاداء فى خصوص حق النساء (المحرم الامين) وهو كل رجل مأمون عاقل بالغ منا كحتها حرام عليه بالتأبيد سواء كان بالقرابة اوالرضاعة والصهرية بنكاح اوسفاح فى الاصح كذا ذكره الكرخى وصاحب الهداية فى باب الكراهة وذكر قوام الدين شارح الهداية انه اذا كان محرما بالزنا فلا تسافر معه عند بعضهم واليه ذهب القدورى وبه نأخذ انتهى وهو الاحوط فى الدين وابعد عن التهمة لاسيما فى المسئلة خلاف الشافعية فى ثبوت المحرمية ثم يستوى فى هذا أن يكون المحرم حرا أوعبدا مسلما اوكافرا الا أن يعتقد حل منا كحتها كالمجوسى اويكون فاسقا ماجنا مما لايبالى أوصبيا اومجنونا لايفيق والنساء الصالحات فلايجوز لهن المسافرة مع هؤلاء وقال حماد لابأس للمرأة ان تسافر بغير محرم مع الصالحين وهو قول مالك وفى قول آخر لمالك والشافعى تخرج مع نساء ثقات وفى آخر لهما ان تخرج وحدها اذا امنت على نفسها قال السروجى ومما بعد من الصواب قول من اوجب على المرأة من مسيرة سنة ونحوها من غير محرم قال ابن امير الحاج والامر كما قال والامة والمكاتبة والمدبرة وام الولد

ومعتقة

وبعده على الفقراء قال الكرماني وأقله سبع فان ذلك سبب السلامة ورأيت فى كتاب آلات السفر والغربة للحافظ ابى اسمعيل ابن على المثنى التميمى رحمه الله تعالى ينبغى للمسافر أن يشترى سلامته من الله تعالى بما تيسر من الصدقة يأخذها بيده ويقول اللهم انى اشتريت سلامتى وسلامة من معى ويسميهم وسلامة ما معى وبعدده شيأ شيأ منك يا مولاى بهذه الصدقة فبعينيه وسلمنى ثم يتصدق به على أول من يستقبله من الفقراء ويقول خرجت بحول الله وقوته بغير حول منى ولاقوة اللهم انى أسألك بركة يومى هذا وبركة أهله